

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

פ/25/2644

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – שלילת זכאות לקצבאות ולפיצויי
פיטורים עקב ביצוע פעילות טרור), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 56 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 56(א), אחרי "36(א)" יבוא "57ג".
2. הוספת סעיף 57ג אחרי סעיף 57ב לחוק העיקרי יבוא :
"שלילת זכאות 57ג. (א) בסעיף זה –
לקצבה מקופת גמל
עקב ביצוע מעשה
טרור

"הרשעה במעשה טרור" – הרשעה במעשה טרור
שבית המשפט ציין בפסק הדין שהוא מעשה
טרור, לפי סעיף 37(ד) לחוק המאבק בטרור ;
"הסדר ביטוחי" – תקנון קופת גמל או פוליסת
ביטוח, לפי העניין ;
"חוק המאבק בטרור" – חוק המאבק בטרור,
התשע"ו–2016² ;

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 8896.
² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

"כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות" – זכאות לקבלת קצבה או תגמולי ביטוח שלא בדרך של קצבה ממבטח, בשל פטירת עמית, לרבות מכוח תכנית ביטוח הנמכרת אגב קופת גמל לקצבה;

"כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות" – זכאות לקבלת קצבת נכות לפי ההסדר הביטוחי, לרבות מכוח תכנית ביטוח הנמכרת אגב קופת גמל לקצבה;

"מעשה טרור" – כהגדרתו בחוק המאבק בטרור;

"עמית" – עמית בקופת גמל לקצבה וכן מי שמבוטח בכיסוי ביטוחי לסיכוני מוות או בכיסוי ביטוחי לסיכוני נכות;

"קצבת נכות" – תשלומים המשולמים לעמית מקופת גמל או ממבטח מדי חודש בחודשו באופן רציף, לפי ההסדר הביטוחי, בשל מקרה שבו איבד העמית את כושרו לעבוד, כולו או חלקו, לרבות תשלומים המשולמים לחשבון העמית בקופת הגמל.

(ב) הורשע עמית בביצוע מעשה טרור, העמית והמוטבים שלו לא יהיו רשאים למשוך כספים ממרכיב התגמולים מקופת גמל לקצבה בהתאם להוראות לפי סעיף 23(ב)(1).

(ג) (1) שלל המוסד לביטוח לאומי את זכאות שאיריו של העמית לגמלה בשל פטירת העמית, לפי הוראות סעיף 326 סיפה לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, לא יהיו מוטביו של העמית זכאים לקצבת שאירים או לתגמולי ביטוח בשל פטירתו.

(2) נודע לחברה המנהלת של קופת גמל או למבטח כי המקרה המזכה את העמית בקצבת נכות חל אגב ביצוע מעשה טרור, שהעמית הורשע בביצועו, בפסק דין שאין עליו ערעור עוד, לא יהיה העמית זכאי לקצבת נכות.

(ד) (1) נודע לחברה מנהלת של קופת גמל או למבטח כי התקיימו נסיבות כאמור בסעיף קטן (ג)(1) או (ג)(2) לאחר שהחלו בתשלום קצבת נכות, קצבת שאירים או תגמולי ביטוח בשל מקרה כאמור באותם סעיפים קטנים, רשאים החברה המנהלת או המבטח, לפי העניין, להפחית את סכום הקצבאות או התגמולים ששילמו מהסכום הצבור בקופת הגמל או בקופת הביטוח וימסרו הודעה על כך למי שהיה זכאי לקצבה או לתגמולי הביטוח.

(2) נודע לחברה המנהלת של קופת גמל או למבטח כי המקרה המזכה את העמית בקצבת נכות חל אגב ביצוע מעשה טרור, שהעמית הורשע בביצועו, אך פסק הדין ניתן לערעור, יעכבו החברה המנהלת או המבטח את תשלום הקצבאות או תגמולי הביטוח, לפי העניין, עד שפסק הדין לא יהיה ניתן לערעור עוד.

(ה) הוראות סעיף זה יחולו על כל קופת גמל ומבטח, על אף הוראות סעיף 23 והוראות ההסדר הביטוחי."

תיקון חוק פיצויי 3. בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963³ (להלן – חוק פיצויי פיטורים) –
פיטורים

(1) בסעיף 17, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) על אף האמור בחוק זה ובכל צו הרחבה בעניין פיצויי פיטורים ובלי לגרוע מהוראות סעיף 16 וסעיף קטן (א), עובד שהורשע בביצוע מעשה טרור, כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016⁴, לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים לפי חוק זה בשל סיום העסקתו בקשר עם ביצוע המעשה."

(2) אחרי סעיף 18 יבוא :

"שליטת פיצויי 18א. (א) על אף האמור בסעיף 5, נפטר עובד בנסיבות פיטורים עקב ביצוע עבירת ביטחון המפורטות בסעיף 326(א) סיפה לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, ובשל כך לא שילם המוסד לשאיריו קצבת שאירים לפי סימן ד' לפרק י"א לחוק הביטוח הלאומי, לא יהיו זכאים שאיריו, כמשמעותם בסעיף 5, לפיצויי פיטורים.

(ב) על אף האמור בהוראות לפי סעיפים 14, 21 ו-26, כספי פיצויי פיטורים ששולמו לקופת גמל של עובד שהורשע בביצוע מעשה כאמור בסעיף קטן (א) או בסעיף 17(ב), יוחזרו למעסיק שהפקיד את הכספים בקופה; בהיעדר אפשרות להחזרת הסכומים למעסיק, הכספים יחולטו לטובת נפגעי פעולות האיבה בהתאם לתקנות שיקבע שר האוצר לאחר התייעצות עם שר המשפטים לעניין זה ובהיעדר תקנות – בהתאם להחלטת בית הדין האזורי לעבודה."

תיקון חוק הביטוח 4. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995⁵ – הלאומי

⁴ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

⁵ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

(1) בסעיף 325(ב)(1) רישה, במקום הקטע החל במילה "שהורשע" עד המילה "טרור" יבוא "שהורשע בעבירה שבית המשפט ציין בפסק הדין שהיא מעשה טרור, לפי סעיף 37(ד) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016" (בסימן זה – חוק המאבק בטרור);

(2) בסעיף 326 –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "בוצע הפשע מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור" יבוא "היה הפשע מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, שבוצע";

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "אשר בוצעה מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור" יבוא "שבית המשפט ציין בפסק הדין שהיא מעשה טרור כאמור בסעיף 37(ד) לחוק המאבק בטרור";

(ג) בסעיף קטן (ג), במקום "בעבירת ביטחון חמורה כהגדרתה בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016 שבוצעה מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור (בסימן זה – עבירת ביטחון)" יבוא "בעבירה שבית המשפט ציין בפסק הדין שהיא מעשה טרור כאמור בסעיף 37(ד) לחוק המאבק בטרור";

(ד) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) המוסד לביטוח לאומי רשאי למסור לחברה מנהלת של קופת גמל או למבטח, את החלטתו בדבר שלילת גמלה לפי סעיף קטן (א), לעניין עמית או מבוטח שלהם, לשם ביצוע הוראות סעיף 57ג(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005".⁷

תיקון חוק המידע 5. בחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט–2019,⁸ בתוספת הראשונה, הפלילי ותקנת השבים אחרי פרט (23) יבוא :

"(24) המנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי, או עובד המוסד לביטוח לאומי שהוא הסמיכו לכך, לעניין שלילת גמלה לפי סעיפים 325 ו-326 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995."

⁶ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

⁷ ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

⁸ ס"ח התשע"ט, עמ'.

דברי הסבר

מדינת ישראל מצויה תחת איום טרור מתמשך ועליה לנקוט בפעולות הרתעה למניעת פעילות הטרור. בתוך כך, מדינת ישראל פועלת לשלילת ההכרה והלגיטימיות בקצבאות שמשלמת הרשות הפלסטינית למחבלים. בנוסף, בספר החוקים של מדינת ישראל קיימים כיום חוקים שונים השוללים זכויות וקצבאות ביטוח לאומי לאדם שמבצע פשע על רקע לאומני או בזיקה לפעילות טרור וזאת מתוך הבנה כי לא יעלה על הדעת שאזרחי המדינה יממנו מכיסם את קצבאותיהם של הפועלים באלימות וטרור כנגדם.

המפקידים כספים בקופות הגמל זוכים לתמיכות שונות מהמדינה בדמות הטבות מס והנפקת אגרות חוב מיועדות. כמו כן, בקרנות הפנסיה, קצבאות הנכות והשאירים משולמים לזכאים על ידי כלל העמיתים בקרן הפנסיה, זאת כחלק ממארג הערבות ההדדית הקיים בקרנות הפנסיה. מכאן, שעמיתי קרנות הפנסיה עלולים לשלם, על חשבון הפנסיה שלהם, את קצבתו של אדם אשר פעל באלימות וטרור כנגדם וכנגד תושבי המדינה או את קצבת שאיריו של אדם כאמור. עמיתי קרן פנסיה, בה אחד העמיתים פעל פעילות טרור, הם עמיתים מוגדרים ומתוחמים ואינם "כיס עמוק" ואמורפי להיפרע ממנו.

זאת ועוד, יוער, דיני הביטוח מכירים כבר כיום בסייגים שונים לקבלת תקבולים מחברת ביטוח או קרן פנסיה, כך לדוגמה, מבוטח שפעל במרמה כלפי חברת הביטוח והסתיר מידע, מבוטח שהתאבד בתוך 12 חודשים ממועד כריתת חוזה ביטוח לא יהיה זכאי לביטוח חיים.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005, כך שיורה לקופות הגמל לשלול את הזכאות לקצבת נכות ושאירים בגין אירוע מזכה אשר אירע כתוצאה מפשע או ניסיון פשע שבוצע מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור (להלן – פשע בטחון). מובהר, כי בהתאם לסעיף 34 לחוק העונשין, התשל"ז–1977, על חוק זה לחול גם במקרה של ניסיון, שידול, ניסיון לשידול או סיוע, לאותה עבירה.

זאת ועוד, במצב הנוכחי, עלול מעסיק להיות מחויב בתשלום פיצויי פיטורים לאדם אשר ביצע פשע בטחון או בתשלום לשאיריו בקשר לסיום העסקתו עקב ביצוע הפשע. על כן, מוצע לשלול את הזכאות לפיצויי פיטורים לשאיריו של עובד אשר פעל כאמור תוך השבת הכספים לידי המעסיק, ובהיעדרו – חילוט הכספים הצבורים בקופת הגמל בגין רכיב זה לטובת נפגעי פעולות האיבה בהתאם לתקנות שיקבע השר. שלילת הזכאות לפיצויים כאמור טעונה את אישורו של בית הדין האזורי לעבודה לאחר קבלת הודעת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהסמיכו לכך כי אותו עובד אכן ביצע או ניסה לבצע פשע בטחון. הצעת חוק זו נועדה להגביר את ההרתעה ומהווה השלמה של מהלך לשלילת הזכויות של המחבלים בביטוח הלאומי, גם במסגרת השוק הפנסיוני.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יעקב פרי וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3181).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עידן רול וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1514) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת עידן רול (פ/24/934).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באדר התשפ"ג (27.02.2023)

